

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제23-공급종합-45호

제 목 \\\\\\\ 중량물 하역작업 안전관리 방안 개선

소관부서 ●●본부 ○○○○부

조치부서 ●●본부 ○○○○부

내 용

1. 업무 개요

●●본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 ●●본부 현장 안전보건관리 실태점검 계획 수립·이행, 개선 조치 등 ●●본부 안전관리업무를 총괄하여 수행하고 있으며, 중량물 하역작업 안전관리 방안을 수립·시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제16조에 따르면 사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 지휘·감독하는 지위에 있는 사람(이하 “관리감독자”라 한다)에게 산업 안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 되어 있다.

그리고 「산업안전보건법 시행령」 제15조 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제367호) 제35조에 따르면 관리감독자는 크레인을 사용하는 작업, 화물취급작업 등에 대해서는 유해·위험을 방지하기 위한 업무¹⁾를 수행하여야 하

며, 지게차를 사용하는 작업은 작업을 시작하기 전에 필요한 사항을 점검하도록 되어 있다.

한편 안전보건경영지침서(KOSHA-MS) 「안전작업 허가 절차서」(KOGAS-SP-8120) 4.5.3항에 따르면 작업감독자는 중량물 취급작업 등 주요위험요소 포함작업의 경우 주요위험 시점에 필수로 입회하도록 되어 있으며, 안전감독자는 위험작업 시 해당 위험공종의 착수 전 작업현장을 입회하여 위험성평가 결과의 안전작업을 위한 권고사항 등 안전보건요구사항이 준수되는지 확인하도록 되어 있다.

또한 안전보건경영지침서(KOSHA-MS) 「중량물 운반기계 안전작업」(KOGAS-SI-020)에 따르면 안전보건 수행부서장과 안전보건 담당부서장의 책임과 권한은 **【표 1】** 과 같이 정의되어 있다.

【표 1】 중량물 운반기계 안전작업의 책임과 권한

구분	책임과 권한
안전보건 수행부서장	1) 작업계획서(중량물 취급 작업계획서 및 차량계 하역운반 작업 계획서) 검토 2) 중량물 취급 관련 작업자에 대한 교육 및 장비 운전자의 자격여부 확인 3) 작업지휘자 및 신호수(유도원)의 교육 및 안전작업 지도 4) 크레인을 사용하는 작업에 대한 유해·위험방지 지도업무
안전보건 담당부서장	1) 작업계획서(중량물 취급작업 및 차량계 운반하역기계 작업) 검토 2) 중량물 취급 작업자 적격성 및 교육여부 확인 3) 중량물 취급 작업시 작업안전지침 이행여부 지도·조언 4) 안전보건 수행부서가 안전조치 상 필요한 사항을 요구할 때 적극 협조

※ 출처: 안전보건경영지침서 중량물 운반기계 안전작업(KOGAS-SI-020) 재구성

아울러 사규 「직제규정」 제3조에 따르면 각 본부장 및 부서장은 조직의 효율적인 운영을 위하여 소관부문의 조직, 업무분장 및 직무권한의 행사와 인력의 활용에 있어 항상 적정한 상태가 유지되도록 관리할 책임이 있다.

1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표 2]에 따른 관리감독자의 업무 내용은 크레인을 사용하는 작업은 ㉠ 작업방법과 근로자 배치를 결정하고 그 작업을 지휘하는 일, ㉡ 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일, ㉢ 작업 중 안전대 또는 안전모의 착용 상황을 감시하는 일을 수행하여야 하고, 화물취급작업은 ㉣ 작업방법 및 순서를 결정하고 작업을 지휘하는 일, ㉤ 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거하는 일, ㉥ 그 작업장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 일 ㉦ 로프 등의 해체작업을 할 때에는 하대 위의 화물의 낙하위험 유무를 확인하고 작업의 착수를 지시하는 일로 되어 있음

따라서 ○○○○부는 중량물 하역작업의 관리 주체를 분류 시 「산업안전보건법」과 안전보건경영지침서 그리고 「직제규정시행세칙」 ‘분장업무’에 따라 유해·위험 방지업무 등 안전관리 업무를 수행하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●본부 ○○○○부는 차량계 운반기계를 이용하여 중량물을 하역하는 작업이 잦은 장소에서의 안전사고 예방과 중량물 하역작업 시 모호한 관리 주체를 명확히 하고자 “중량물 하역작업 안전관리 방안”²⁾을 수립·시행하였다.

이번 공급분야 종합감사 기간(2022. 3. 13.~2022. 4. 14.)에 ○○○○부에서 수립한 “중량물 하역작업 안전관리 방안”을 살펴본 바 각 지역본부에서 철거 밸브 등을 \\\\\\\로 입·출고하는 경우, 도급형태로 체결한 운송계약의 안전관리를 위하여 【표 2】와 같이 중량물 상·하차 작업의 관리 주체를 철거 밸브 등을 보유한 사업소의 보전부 작업감독자와 \\\\\\\부 안전관리자로 지정하여 운영하고 있다.

【표 2】 중량물 상·하차 관련 관리 주체

구분		관리 주체(관리감독, 안전입회) 사업소	
		상차	하차
CASE Ⅲ [자재(설비) 전용]	밸브보수 센터	철거밸브 등 보유한 사업소의 보전부 작업감독자, \\\\\\\부 안전관리자 ※ \\\\\\\에서 도장, 불가공 등을 위해 외부 반출·반입 시 ○○○○본부 \\\\\\\부에서 안전입회 협조	

※ 출처: ○○○○부-697(2022.05.18.)“중량물 하역작업 안전관리 방안”

그런데 ○○○○본부내 \\\\\\\의 크레인 또는 지게차를 사용하는 중량물 상·하차 작업은 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역(이하 “밸브보수용역”이라 한다.) 계약³⁾ 사항이며, 이는 「직제규정시행세칙」⁴⁾ [별표 2] ‘분장업무’상 ○○○○본

2) 관련문서 : ○○○○부-697(2022.05.18.)“중량물 하역작업 안전관리 방안”

3) 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 계약서 중 공급설비 계약특수조건 Ⅲ. 밸브보수 부문 제2

부 ○○○○부의 업무이고, ○○○○본부 사업장내에서 수행되는 작업이므로 「산업안전보건법」 및 안전보건경영지침서에 따른 관리감독 업무는 ○○○○본부의 업무에 해당된다.

또한 타 사업소의 인력이 원거리의 \\\\\\\ 중량물 하역작업 입회를 위해 당일 또는 1박2일로 ○○○○본부로 출장을 와서 감독을 수행하고 있어, ○○○○본부 인력이 감독하는 시간 대비 많은 시간이 투입되고 있으므로 조직의 효율적 운영을 위하여 업무분장과 인력의 활용에 있어서도 개선이 필요하다.

따라서 밸브보수용역에 의해 중량물을 상·하차하는 작업은 「산업안전보건법」과 안전보건경영지침서 그리고 「직제규정시행세칙」에 따라 ○○○○본부에서 관리 주체가 되어 관리감독을 수행하는 것이 타당하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○부는 2021년 ◆◆◆◆본부 ㉮㉮ 야적장에서 철거밸브 상차 중 발생한 화물 운전자 사망사고 이후 중량물 작업에 대한 안전관리 강화를 위해 “중량물 하역작업 안전관리 방안”을 수립하였으며, 유사사례 방지를 위해 화물운전자 및 지게차 운전자의 안전관리를 화물 운송 및 하역계약을 체결한 사업소에서 안전입회 등 안전관리를 수행함이 타당하다는 의견을 제시하였다. 그런데 화물 운송 및 하역계약 모두 사업소에서 이루어지는 경우에는 해당 사업소에서 관리감독을 하되, 운송 계약은 사업소에서 시행되고 하역 작업은 밸브보수용역 계약으로 실시되는 경우 관리감독은 「직제규정」에 따라 밸브보수업무를 담당하는

조(역무대상) 및 제3조(역무범위)에 해당되는 사항임

4) 「직제규정시행세칙」(시행: 2023. 2. 6.) 개정에 따라 \\\\\\\ 밸브보수 업무는 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮부에서 ○○○○본부 ○○○○부로 변경되었음

0000본부에서 수행하는 것이 타당하다고 판단된다.

0000본부는 2022년 10월 0000의 밸브보수 업무가 0000본부로 이관된 후 0000에서 크레인과 지게차를 사용하는 중량물 작업에 대해 감독부서와 0000 부서 임회를 수행하고 있으나, 다만 밸브보수용역 계약이 아닌 사업소에서 중장비를 임차하여 하역하는 경우 계약관리 주체인 해당 사업소의 감독자가 임회하여 감독하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

또한 0000본부는 0000부가 수립한 안전관리방안은 해당 지역본부에서의 밸브 상차, 도로 이송 구간, 0000에서의 하차까지 일괄 안전관리 주체로 정하는 것이며 하차 시 관리감독의 중복은 안전과 교환가치가 될 수 없다는 의견을 제시하였다. 그러나 0000본부에서 밸브보수용역 계약에 의해 크레인, 지게차를 사용하여 하역하는 작업은 「산업안전보건법」에 따른 관리감독자의 안전 업무로서 0000본부 사업장의 업무에 해당되고, 밸브 운송차량의 0000본부 출입관리와 소내 이동에 대한 관리업무는 기본적인 해당지역본부의 업무이므로 0000본부에서 수행하는 것이 타당하다고 판단된다.

그리고 밸브 하차 관리 주체가 0000본부로 일괄 귀속된다면 0000본부 안전관리 업무 증가에 상응하는 인력충원이 병행되어야 한다는 의견을 제시하였으나, 밸브보수용역에 대한 관리감독 업무는 0000본부의 분장업무로서 기 수행중인 사항으로 인력 충원을 전제로 해당업무를 수행할 수 있다는 의견은 소극적 행정으로 적정하지 않다고 판단된다.

조치할 사항

00000부장은

개정된 「직제규정시행세칙」에 따라 밸브보수용역 계약에 의해 중량물 하역작업을 하는 경우 관리 주체를 0000본부로 변경하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

00본부 00000부